



PUTUSAN
Nomor 1440 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HOLILUR ROHMAN S.H., M.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, beralamat di Graha Paramita 3rd Floor, Jalan Let.Jend. MT. Haryono, Kavling 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **BAMBANG SUSITO Bin NURYADI**, bertempat tinggal di Desa Podo Gang 1A Nomor 40 RT 017 RW 004 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
2. **UMI UMAMI Binti SUWASTONO**, bertempat tinggal di Desa Podo Gang 1A, Nomor 40, RT.017, RW.004, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Nafidzul Haq, S.H. & Associates, beralamat di Jalan KH. Abdulhadi, Kelurahan Simbangkulon II, Nomor 44, Kecamatan Buaran, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;
3. **KUNTJORO alias KUKUN Bin BAMBANG SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Petodanan Baru, RT.004, RW.002, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



4. **LANAWATI Binti BAMBANG SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 86, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Nugroho Setyono, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Setyono & Partners, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 114, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menangguhkan Eksekusi Pengembalian barang jaminan kepada Tergugat I dan Tergugat IV dalam Perkara Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl., di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Sita Revindikatoir (*rivindikatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekalongan Sah dan Berharga terhadap barang jaminan emas Tergugat I di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran:

NO	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO. SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	28 gelang MT GLS	8	115,6 / 110,0	13454-20-01-003546-9
2.	147 lain rupa-rupa MT GLS	7	215,0 / 195	13454-20-01-003548-5
3.	164 lain rupa - rupa	8	368,0 / 350,0	13454-20-01-003549-3
4	1 lain TSR	9	171,0 / 170,0	13454-20-01-003579-0
5.	186 lain rupa-rupa	8	239,0 / 203,0	13454-20-01-003578-2

Mohon disebut Obyek Sengketa I

Barang jaminan Emas Tergugat I di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo :

No	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)
1.	1 kalung rupa-rupa rusak	9	65,9 / 65,0	13453-20-01-001768-3
2.	1 kalung + 21 gelang rupa-rupa	9	222,3 / 220,0	13453-20-01-001770-9
3.	17 gelang rupa-rupa	6	70,4 / 70,0	13453-20-01-001896-2
	33 gelang rupa-rupa	8	102,8 / 101,05	
	33 gelang rupa-rupa	9	197,2 / 196, 5	
4.	16 gelang + 1 cincin + 1 pasang anting	8	84,9 / 84,0	13453-20-01-001891-3
	4 gelang rupa-rupa	6	29,5 / 29,3	
5.	20 kalung + 18 gelang	9	241,2 / 213,0	13453-20-01-001894-7

Halaman 3 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1 gelang rantai TS	16	17,2 / 17,2	
6.	8 gelang + 3 cincin	8	52,3 / 51,3	13453-20-01-001973-9
	18 kalung rupa-rupa	9	53,9 / 53,0	
7.	14 kalung + 1gelang	9	92,8 / 90,0	13453-20-01-001974-1 (13453-20-01-001974-7)
8.	20 gelang + 2 kalung + 3 anting + 1 cincin	9	130,5 / 127,5	13453-20-01-001976-2
9.	4 kalung + 4 gelang + 1 cincin	9	38,3 / 38,0	13453-20-01-001972-1
10.	1 anting rupa-rupa	6	267,3 / 280,0	13453-20-01-002031-5
11.	9 gelang + 11 cincin + 7 P anting + 3 liontin	8	73,0 / 71,0	13453-20-01-002032-3
	13 kalung MT GLS	9	63,4 / 62,0	
	1 gelang MT GLS	6	17,7 / 17,0	
12.	16 kalung rupa -rupa	9	75,5 / 75,5	13453-20-01-002230-3
	9 gelang + 13 cincin + 11 P.anting + 6 liontin	8	86,7 / 84,1	
13.	15 gelang + 1 cincin + 1 P.anting	8	116,4 / 114,0	13453-20-01-002231-1
	12 kalung rupa-rupa	9	62,5 / 60,0	
14				

Halaman 4 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	1 gelang + 10 kalung + 1 liontin	9	93,4 / 93,4	13453-20-01-002586-8
	3 gelang rupa-rupa	8	19,0 / 19,0	
15.	1 kalung rupa-rupa	9	132,0 / 132,0	13453-20-01-002782-3
16.	1 kalung rupa-rupa	9	284,1 / 284,1	13453-20-01-002783-1
17.	58 kalung rupa-rupa	9	205,8 / 205,0	13453-20-01-002784-9
18.	7 gelang + 9 cincin + 2 anting	7	42,6 / 42,6	13453-20-01-002779-9
	2 kalung + 2 gelang + 1 cincin	9	25,2 / 25,0	
19.	157 cincin rupa-rupa	8	229,0 / 225,0	13453-20-01-002785-6
20.	112 gelang rupa-rupa	9	359,0 / 357,0	13453-20-01-002786-4
21.	17 gelang rupa-rupa	6	56,2 / 56,0	13453-20-01-002999-3
22.	1 gelang	9	354,2 / 351,0	13453-20-01-003000-9
23.	32 anting + 22 cincin + 7 gelang + 6 liontin	6	126,3 / 123,0	13453-20-01-003001-7
	16 cincin + 6 liontin + 10 anting + 13 kalung + 18 gelang	9	185,5 / 183,0	

Mohon disebut Obyek Sengketa II

Barang jaminan Emas Tergugat I di Unit Pelayanan Cabang (UPC)
Wonoyoso :

Halaman 5 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)
1.	518 cincin + 50 anting rusak	6	675,0 / 672,5	60324-20-02-002365-0
2.	17 gelang + 12 cincin + 13 anting + 2 liontin	6	104,4 / 102,0	60324-20-02-002366-8
	16 kalung + 22 gelang + 15 cincin + 8 anting + 9 liontin	8	251,0 / 249,0	
3.	140 gelang rupa -rupa	8	650,08 / 648,0	60324-20-02-002376-7
4.	27 kalung + 11 gelang + 18 cincin + 75 anting + 1	8	445,0 / 440,0	60324-20-02-002374-2
	9 gelang + 31 cincin + 8 anting + 6 liontin	6	109,0 / 105,0	
5.	21 gelang + 6 cincin + 13 anting + 1 liontin + 1 PT	8	143,0 / 141,0	60324-20-02-002375-9
	6 gelang + 107 anting + 57 liontin	6	276,0 / 271,0	
	1 gelang + 2 cincin	18	17,0 / 16,5	
6.	30 kalung + 13 gelang + 10 anting + 2 liontin + 1 PE	8	238,0 / 237,0	60324-20-02-002387-4

Halaman 6 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3 gelang rupa-rupa	6	21,0 / 20,0	
7.	1 kalung	18	7,5 / 7,2	60324-20-02-002385-8
	5 gelang + 9 kalung + 1 liontin	8	46,0 / 45,0	
8.	20 gelang + 11 gelang RT + 65 gelang anak	6	388,0 / 387,0	60324-20-02-002386-6
	23 gelang rupa-rupa	6	101,0 / 100	
9.	1 gelang + sepasang anting MP	18	14,3 / 14,00	60324-20-02-002416-1
	3 kalung + 1 cincin	8	15,0 / 14,8	
10.	19 kalung + 15 gelang	8	200,6 / 200,0	60324-20-02-002775-0
	21 gelang + 117 cincin + 110 anting + 46 liontin	6	444,3 / 440,0	
11.	22 gelang rupa-rupa	6	102,8 / 101,0	60324-20-02-002814-7
	8 kalung + 3 gelang + 6 cincin + 5 anting + 2 liontin	8	103,0 / 102,0	
12.	37 gelang rupa-rupa	6	197,0 / 195,0	60324-20-02-002813-9
13.	21 cincin + 30 anting	8	72,5 / 70,0	60324-20-02-002866-7
14.	36 kalung + 30 cincin +	8	403,0 /	60324-20-02-002863-4

Halaman 7 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



	90 anting		402,0	
15.	52 gelang	8	242,7/ 242,7	60324-20-02-002864-2
	50 gelang krencing	6	135,1/ 135,1	
16.	5 kalung + 12 gelang + 1 bandul + 1 anting	8	98,0 / 96,0	60324-20-02-002865-9
17.	13 kalung + 21 gelang	8	108,6/ 105,0	60324-20-02-003040-8
18.	39 kalung +25 gelang	8	307,0/ 305,0	60324-20-02-003180-2
19.	55 kalung + 49 gelang	8	572,0 / 570,0	60324-20-02-003181-0
20.	87 cincin + 21 bandul + 2 anting	6	191,0 / 188,0	60324-20-02-003182-8
21.	26 gelang rupa-rupa	6	219,9/ 217,0	60324-20-02-003183-6
22.	8 kalung + 101 gelang	9	476,8 / 475,0	60324-20-02-003179-4
23	13 kalung + 8 gelang + 22 cincin + 19 anting + 8 BAN	8	186,8/ 186,0	60324-20-02-003411-1
	12 gelang + 45 cincin + 19 anting + 14 BAN	6	128,0 / 126,0	

Mohon disebut Obyek Sengketa III

Barang jaminan Emas Tergugat II di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran:

NO	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)



1.	46 kalung + 70 gelang	8	552,0 520,0	/	13454-20-01-002662-5
2.	38 gelang + 39 kalung	8	316,0 300,0	/	13454-20-01-002661-7
3.	3 kalung + 1 gelang	9	44,72 / 44,4		13454-20-01-002664-1
4.	145 cincin + 45 liontin	8	310,0 290,0	/	13454-20-01-002663-3
5.	517 anting	8	759,0 730,0	/	13454-20-01-003054-4
6.	453 anting	8	700,0 670,0	/	13454-20-01-003055-1
7.	50 gelang	9	380,21 350,0	/	13454-20-01-003414-0
8.	1 gelang 1 kantong	9	392,3 360,0	/	13454-20-01-003415-7
9.	1 gelang 2 kantong	9	554,89 530,0	/	13454-20-01-003417-3

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian (Persero) bertindak mewakili PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak dan usaha-usaha lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51/2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan, dimana modal PT Pegadaian (Persero) berasal dari pemerintah melalui penyertaan modal;



4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang merupakan nasabah Penggugat sudah sejak tahun 2014, dan sebagai nasabah Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya tidak ada permasalahan;
5. Menyatakan menurut hukum pada tahun 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan transaksi gadai pada Penggugat dan sudah jatuh tempo akan tetapi tidak di tebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum, adapun yang tidak ditebus oleh Tergugat I transaksi gadai di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo, Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran, dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sedangkan Tergugat II yang tidak ditebus transaksi gadai di Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran;
6. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai yang tidak ditebus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang sekarang telah jatuh tempo yaitu:

1. Pada Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

NO	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIAS AN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAM AN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODA L
1.	22 Sept 2020	13454-20-01- 003546-9	28 gelang MT GLS	8	115,6 / 110,0	28.000. 000	19 Jan 2021	308.10 0
2.	22 Sept 2020	13454-20-01- 003548-5	147 lain rupa-rupa MT GLS	7	215,0 / 195	43.000. 000	19 Jan 2021	473.10 0
3.	22 Sept	13454-20-01-	164 lain	8	368,0 /	90.000.	19 Jan	990.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	003549-3	rupa - rupa		350,0	000	2021	0
4	24 Sept 2020	13454-20-01-003579-0	1 lain TSR	9	171,0 / 170,0	49.000.000	21 Jan 2021	539.000
5.	24 Sept 2020	13454-20-01-003578-2	186 lain rupa-rupa	8	239,0 / 203,0	52.000.000	21 Jan 2021	572.000
JUMLAH TOTAL						262.000.000		2.882.300

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar: Uang pinjaman Rp262.000.000 + Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

2. Pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo:

No	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAMAN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)
1.	4 Juli 2020	13453-20-01-001768-3	1 kalung rupa-rupa rusak	9	65,9 / 65,0	16.500.000	31 Okt 2020	198.000
2.	4 Juli 2020	13453-20-01-001770-9	1 kalung + 21 gelang rupa-rupa	9	222,3 / 220,0	57.100.000	31 Okt 2020	628.000

Halaman 11 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	14 2020	Juli	13453-20-01-001896-2	17 gelang rupa-rupa	6	70,4 / 70,0	81.800.000	10 Nov 2020	899. 00
				33 gelang rupa-rupa	8	102,8 / 101,05			
				33 gelang rupa-rupa	9	197,2 / 196,5			
4.	14 2020	Juli	13453-20-01-001891-3	16 gelang + 1 cincin + 1 pasang anting	8	84,9 / 84,0	23.200.000	10 Nov 2020	255. 00
				4 gelang rupa-rupa	6	29,5 / 29,3			
5.	14 2020	Juli	13453-20-01-001894-7	20 kalung + 18 gelang	9	241,2 / 213,0	57.700.000	10 Nov 2020	634. 00
				1 gelang rantai TS	16	17,2 / 17, 2			
6.	22 2020	Juli	13453-20-01-001973-9	8 gelang + 3 cincin	8	52,3 / 51,3	26.900.000	18 Nov 2020	296. 00
				18 kalung rupa-rupa	9	53,9 / 53,0			
7.	22 2020	Juli	13453-20-01-001974-1 (13453-20-01-001974-7)	14 kalung + 1gelang	9	92,8 / 90,0	24.500.000	18 Nov 2020	269. 00
8.	22 2020	Juli	13453-20-01-001976-2	20 gelang + 2 kalung + 3 anting + 1 cincin	9	130,5 / 127,5	34.800.000	18 Nov 2020	382. 00
9.	22 2020	Juli	13453-20-01-001972-1	4 kalung + 4 gelang + 1	9	38,3 / 38,0	10.250.000	18 Nov 2020	123. 00

Halaman 12 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cincin					
10.	27 Juli 2020	13453-20-01-002031-5	1 anting rupa-rupa	6	267,3 / 280,0	47.300.000	23 Nov 2020	520.00
11.	27 Juli 2020	13453-20-01-002032-3	9 gelang + 11 cincin + 7 P anting + 3 liontin	8	73,0 / 71,0	37.200.000	23 Nov 2020	409.00
			13 kalung MT GLS	9	63,4 / 62,0			
			1 gelang MT GLS	6	17,7 / 17,0			
12.	14 Agustus 2020	13453-20-01-002230-3	16 kalung rupa-rupa	9	75,5 / 75,5	43.300.000	11 Des 2020	433.00
			9 gelang + 13 cincin + 11 P.anting + 6 liontin	8	86,7 / 84,1			
13.	14 Agustus 2020	13453-20-01-002231-1	15 gelang + 1 cincin + 1 P.anting	8	116,4 / 114,0	46.600.000	11 Des 2020	466.00
			12 kalung rupa-rupa	9	62,5 / 60,0			
14.	10 September 2020	13453-20-01-002586-8	1 gelang + 10 kalung + 1 liontin	9	93,4 / 93,4	31.900.000	07 Jan 2021	351.00
			3 gelang rupa-rupa	8	19,0 / 19,0			
15.	26 September 2020	13453-20-01-002782-3	1 kalung rupa-rupa	9	132,0 / 132,0	37.500.000	23 Jan 2021	412.00

Halaman 13 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	26 September 2020	13453-20-01-002783-1	1 kalung rupa-rupa	9	284,1 / 284,1	79.700.000	23 Jan 2021	876.00
17.	26 September 2020	13453-20-01-002784-9	58 kalung rupa-rupa	9	205,8 / 205,0	57.500.000	23 Jan 2021	632.00
18.	26 September 2020	13453-20-01-002779-9	7 gelang + 9 cincin + 2 anting	7	42,6 / 42,6	16.300.000	23 Jan 2021	195.00
			2 kalung + 2 gelang + 1 cincin	9	25,2 / 25,0			
19.	26 September 2020	13453-20-01-002785-6	157 cincin rupa-rupa	8	229,0 / 225,0	56.100.000	23 Jan 2021	617.00
20.	26 September 2020	13453-20-01-002786-4	112 gelang rupa-rupa	9	359,0 / 357,0	100.300.000	23 Jan 2021	1.103.000
21.	16 Oktober 2020	13453-20-01-002999-3	17 gelang rupa-rupa	6	56,2 / 56,0	10.250.000	12 Feb 2021	123.00
22.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003000-9	1 gelang	9	354,2 / 351,0	96.600.000	12 Feb 2021	1.066.000
23.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003001-7	32 anting + 22 cincin + 7 gelang + 6 liontin	6	126,3 / 123,0	71.400.00	12 Feb 2021	785.00
			16 cincin + 6 liontin + 10	9	185,5 / 183,0			

Halaman 14 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



			anting + 13					
			kalung + 18					
			gelang					
JUMLAH TOTAL						1.064.700.000		11.66.50

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo sebesar : Uang pinjaman Rp1.064.700.000 + Rp11.676.500,00 = Rp1.076.375.500,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3. Pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso:

No	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAMAN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)
1.	27 Juli 2020	60324-20-02-002365-0	518 cincin + 50 anting rusak	6	675,0 / 672,5	122.400.000	23 Nov 2020	842.600
2.	27 Juli 2020	60324-20-02-002366-8	17 gelang + 12 cincin + 13 anting + 2 liontin	6	104,4 / 102,0	71.150.000	23 Nov 2020	494.900
			16 kalung + 22 gelang + 15 cincin + 8 anting + 9 liontin	8	251,0 / 249,0			
3.	28 Juli 2020	60324-20-02-002376-7	140 gelang rupa-rupa	8	650,08 / 648,0	141.000.000	24 Nov 2020	978.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	28 Juli 2020	60324-20-02-002374-2	27 kalung + 11 gelang + 18 cincin + 75 anting + 1	8	445,0 / 440,0	112.800.000	24 Nov 2020	783.400
			9 gelang + 31 cincin + 8 anting + 6 liontin	6	109,0 / 105,0			
5.	28 Juli 2020	60324-20-02-002375-9	21 gelang + 6 cincin + 13 anting + 1 liontin + 1 PT	8	143,0 / 141,0	82.500.000	24 Nov 2020	572.800
			6 gelang + 107 anting + 57 liontin	6	276,0 / 271,0			
			1 gelang + 2 cincin	18	17,0 / 16,5			
6.	29 Juli 2020	60324-20-02-002387-4	30 kalung + 13 gelang + 10 anting + 2 liontin + 1 PE	8	238,0 / 237,0	54.400.000	25 Nov 2020	378.500
			3 gelang rupa-rupa	6	21,0 / 20,0			
7.	29 Juli 2020	60324-20-02-002385-8	1 kalung	18	7,5 / 7,2	13.300.000	25 Nov 2020	105.500
			5 gelang + 9 kalung + 1 liontin	8	46,0 / 45,0			

Halaman 16 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	29 Juli 2020	60324-20-02-002386-6	20 gelang + 11 gelang RT + 65 gelang anak	6	388,0 / 387,0	79.700.000	25 Nov 2020	555.300
			23 gelang rupa-rupa	6	101,0 / 100			
9.	30 Juli 2020	60324-20-02-002416-1	1 gelang + sepasang anting MP	18	14,3 / 14,00	11.200.000	26 Nov 2020	88.800
			3 kalung + 1 cincin	8	15,0 / 14,8			
10.	28 Agustus 2020	60324-20-02-002775-0	19 kalung + 15 gelang	8	200,6 / 200,0	120.200.000	25 Des 2020	837.700
			21 gelang + 117 cincin + 110 anting + 46 liontin	6	444,3 / 440,0			
11.	31 Agustus 2020	60324-20-02-002814-7	22 gelang rupa-rupa	6	102,8 / 101,0	41.100.000	28 Des 2020	286.300
			8 kalung + 3 gelang + 6 cincin + 5 anting + 2 liontin	8	103,0 / 102,0			
12.	31 Agustus 2020	60324-20-02-002813-9	37 gelang rupa-rupa	6	197,0 / 195,0	34.000.000	28 Des 2020	236.900

Halaman 17 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	2 Sept 2020	60324-20-02-002866-7	21 cincin + 30 anting	8	72,5 / 70,0	17.000.000	30 Des 2020	134.700
14.	2 Sept 2020	60324-20-02-002863-4	36 kalung + 30 cincin + 90 anting	8	403,0 / 402,0	95.000.000	30 Des 2020	663.100
15.	2 Sept 2020	60324-20-02-002864-2	52 gelang	8	242,7/ 242,7	88.500.000	30 Des 2020	608.900
			50 gelang krincing	6	135,1/ 135,1			
16.	2 Sept 2020	60324-20-02-002865-9	5 kalung + 12 gelang + 1 bandul + 1 anting	8	98,0 / 96,0	23.000.000	30 Des 2020	160.100
17.	16 Sept 2020	60324-20-02-003040-8	13 kalung + 21 gelang	8	108,6/ 105,0	27.000.000	13 Jan 2021	185.900
18.	28 Sept 2020	60324-20-02-003180-2	39 kalung +25 gelang	8	307,0/ 305,0	68.500.000	25 Jan 2021	476.700
19.	28 Sept 2020	60324-20-02-003181-0	55 kalung + 49 gelang	8	572,0 / 570,0	132.500.000	25 Jan 2021	923.100

Halaman 18 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	28 Sept 2020	60324-20- 02- 003182-8	87 cincin + 21 bandul + 2 anting	6	191,0 / 188,0	34.300. 000	25 Jan 2021	239.400
21.	28 Sepet 2020	60324-20- 02- 003183-6	26 gelang rupa-rupa	6	219,9/ 217,0	38.100. 000	25 Jan 2021	265.300
22.	28 Sept 2020	60324-20- 02- 003179-4	8 kalung + 101 gelang	9	476,8 / 475,0	127.500 .000	25 Jan 2021	886.200
23	16 Okt 2020	60324-20- 02-003411- 1	13 kalung + 8 gelang + 22 cincin + 19 anting + 8 BAN	8	186,8/ 186,0	67.900. 000 T I , W	12 Feb 2021	473.100
			12 gelang + 45 cincin + 19 anting + 14 BAN	6	128,0 / 126,0			
JUMLAH TOTAL						1.603.0 50.000		11.177.8 00

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sebesar : Uang pinjaman Rp1.603.050.000,00 + Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 19 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



7. Menyatakan menurut hukum jumlah total kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Tergugat I pada Penggugat yang telah jatuh tempo, pada saat menebus barang jaminan gadai Tergugat I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu

7.1 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar : Uang pinjaman Rp262.000.000 +

Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00

7.2 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar: Uang pinjaman Rp1,064,700,000,00 +

Sewa modal Rp11.676.500,00 = Rp1.076.376.500,00

7.3 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar: Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00

JUMLAH TOTAL = Rp 2.955.486.600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat

8. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran telah jatuh tempo yaitu :

NO	WAKTU GADAI	NO. SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIAS AN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAM AN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)
1.	20 Juli 2020	13454-20-01- 002662-5	46 kalung + 70 gelang	8	552,0 / 520,0	123.700 .000	16 Nov 2020	1.360.800
2.	20 Juli 2020	13454-20-01- 002661-7	38 gelang + 39 kalung	8	316,0 / 300,0	71.300. 000	16 Nov 2020	784.400

Halaman 20 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	20 Juli 2020	13454-20-01-002664-1	3 kalung + 1 gelang	9	44,72 / 44,4	11.750.000	16 Nov 2020	141.000
4.	20 Juli 2020	13454-20-01-002663-3	145 cincin + 45 liontin	8	310,0 / 290,0	69.000.000	16 Nov 2020	759.100
5.	18 Agustus 2020	13454-20-01-003054-4	517 anting	8	759,0 / 730,0	167.000.000	15 Des 2020	1.837.100
6.	18 Agustus 2020	13454-20-01-003055-1	453 anting	8	700,0 / 670,0	147.000.000	15 Des 2020	1.617.100
7.	12 Sept 2020	13454-20-01-003414-0	50 gelang	9	380,21 / 350,0	100.000.000	09 Jan 2021	1.100.000
8.	12 Sept 2020	13454-20-01-003415-7	1 gelang 1 kantong	9	392,3 / 360,0	103.000.000	09 Jan 2021	1.133.000
9.	12 Sept 2020	13454-20-01-003417-3	1 gelang 2 kantong	9	554,89 / 530,0	152.000.000	09 Jan 2021	1.672.100
JUMLAH TOTAL						944.750.000		10.404.600

Total Jumlah kewajiban Tergugat II yang harus dibayar kepada Penggugat atas gadai jaminan tersebut di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar :Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa

Halaman 21 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, adalah barang jaminan gadai dari Tergugat I yang sudah jatuh tempo, dan Obyek Sengketa IV barang jaminan gadai dari Tergugat II yang sudah jatuh tempo maka Penggugat berhak melakukan lelang dan hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dan sisa kewajiban Utang gadai dikembalikan, adapun kewajiban bayar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan lelang barang jaminan, Tergugat I kewajiban membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu :

1. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar : Uang pinjaman Rp262.000.000 +

Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00

2. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar : Uang pinjaman Rp1,064,700,000,00 +

Sewa modal Rp11.676.500,00 = Rp1.076.376.500,00

3. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar : Uang pinjaman Rp1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00

JUMLAH TOTAL = Rp2.955.486.600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

2. Setelah dilakukan lelang barang jaminan Tergugat II kewajiban membayar kewajiban kepada Penggugat atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar : Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada



Penggugat;

10. Menyatakan menurut hukum sekitar bulan Oktober 2020 Tergugat III dan Tergugat IV melaporkan di Kepolisian Republik Indonesia dengan sangkaan Tergugat I melakukan Penggelapan Emas dan ditindak lanjuti hingga disidangkan dengan terdakwa adalah Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak dijadikan Terdakwa;
11. Menyatakan menurut hukum atas laporan Tergugat III dan Tergugat IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan gadai yang tidak di Tebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum atas Putusan perkara Pidana Nomor 357/Pid.B / 2020/PN Pkl.,Terdakwa Bambang Susito Bin Nuryadi (Tergugat I) dan Muhammad Isa Yeihan Syah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah menerima, padahal Terjadi Kecacatan hukum dan kepentingan Penggugat tidak terwakili terlebih dalam Putusan perkara Pidana nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl. Tergugat II tidak dijadikan Terdakwa dan Obyek Sengketa IV yang merupakan barang gadai Tergugat II dinyatakan dikembalikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan hukum;
13. Menyatakan menurut hukum pada saat Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III kepada Tergugat I adalah secara sukarela maka Tergugat III dan Tergugat IV dapat menuntut kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Tergugat I guna melunasi hutang Tergugat I sebesar Rp2.955.486.600,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Penggugat;
14. Menyatakan menurut hukum mengenai Obyek Sengketa IV Debitur

Halaman 23 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



adalah Tergugat II sebagai pemegang Surat Bukti Kredit (SBK)/ Surat Bukti Gadai (SBG) atas nama Tergugat II dan sudah jatuh Tempo dan Tergugat II tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Obyek Sengketa IV maka Penggugat berhak melakukan lelang terhadap Obyek Sengketa IV karena Sudah jatuh tempo dan hasil lelang dikurangi uang pinjaman dan sewa modal sebesar Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dibayar kepada Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Nasabah yang berhak;

15. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Tergugat I pada Penggugat yang telah jatuh tempo, maka pada saat menebus barang jaminan gadai Tergugat I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu

1. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar : Uang pinjaman Rp 262.000.000 +

Sewa modal Rp2.882.300 = Rp 264.882.300,00

2. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar : Uang pinjaman Rp1,064,700,000,00 +

Sewa modal Rp 11.676.500,00 =Rp 1,076.376.500,00

3. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar : Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp 11.177.800,00 = Rp 1.614.227.800,00

JUMLAH TOTAL

= Rp 2,955,486,600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

16. Menghukum Tergugat II membayar kewajiban kepada Penggugat atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar :Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada

Halaman 24 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Penggugat;

17. Menghukum atas laporan Tergugat III dan Tergugat IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan gadai yang tidak di Tebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

pada saat Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III kepada Tergugat I adalah secara sukarela maka Tergugat III dan Tergugat IV dapat menuntut kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Tergugat I guna melunasi hutang Tergugat I sebesar Rp2,955,486,600,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Penggugat;

18. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun Kasasi;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Putusan yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan II:

Dalam eksepsi:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standy*) dalam perkara *a quo*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Kurang pihak (*exceptie prulium litis concortium*);

Tergugat II dan IV:

Dalam Eksepsi:

- Penggugat tidak memiliki kualitas atau legal standing untuk menggugat;

Halaman 25 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkl., tanggal 26 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 43/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkl., *juncto* Nomor 43/Pdt/2022/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 26 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding / Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 28 Maret 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkl., tanggal 26 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menanggguhkan Eksekusi Pengembalian barang jaminan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi IV dalam Perkara Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl., di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Sita Revindikatoir (*rivindikatoir heslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekalongan Sah dan Berharga terhadap Barang jaminan Emas Termohon Kasasi I di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran :

No	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO. SURAT BUKTI GADAI KREDIT (SBG/SBK)
1.	28 gelang MT GLS	8	115,6/110,0	13454-20-01- 003546-9
2.	147 lain rupa-rupa MT GLS	7	215,0/195	13454-20-01- 003548-5
3.	164 lain rupa-rupa	8	368,0/350,0	13454-20-01-

Halaman 27 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				003549-3
4.	1 lain STR	9	171,0/170,0	13454-20-01-003579-0
5.	186 lain rupa-rupa	8	239,0/203,0	13454-20-01-003578-2

Mohon disebut Obyek Sengketa I

Barang jaminan Emas Termohon Kasasi I di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo:

No	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO. SURAT BUKTI GADAI KREDIT (SBG/SBK)
1.	1 kalung rupa-rupa rusak	9	65,9/65,0	13453-20-01-001768-3
2.	1 kalung + 21 gelang rupa-rupa	9	222,3/220,0	13453-20-01-001770-9
3.	17 gelang rupa-rupa	6	70,4/70,0	13453-20-01-001896-2
	33 gelang rupa-rupa	8	102,8/101,05	
	33 gelang rupa - rupa	9	197,2/196,5	
4.	20 kalung + 18 gelang	8	84,9/84,0	13453-20-01-001891-3
	4 gelang rupa-rupa	6	29,5/29,3	
5.	20 kalung + 18 gelang	9	241,2/213,0	13453-20-01-001894-7
	1 gelang rantai TS	16	17,2/17,2	
6.	8 gelang + 3 cincin	8	52,3/51,3	13453-20-01-
	18 kalung rupa-rupa	9	53,9/53,0	

Halaman 28 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



				001973-9
7.	14 kalung + 1 gelang	9	92,8/90,0	13453-20-01- 001973-9 (13453-20-01- 001974-7)
8.	20 gelang + 2 kalung + 3 anting + 1 cincin	9	130,5/127,5	13453-20-01- 001976-2
9.	4 kalung + 4 gelang + 1 cincin	9	38,3/38,0	13453-20-01- 001972-1
10.	1 anting rupa-rupa	6	267,3/280,0	13453-20-01- 002031-5
11.	9 gelang + 11 cincin + 7 P anting + 3 liontin	8	73,0/71,0	13453-20-01- 002032-3
	13 kalung MT GLS	9	63,4/62,0	
	1 gelang MT GLS	6	17,7/17,0	
12.	16 kalung rupa-rupa	9	75,5/75,5	13453-20-01- 002230-3
	9 gelang + 13 cincin + 11 P. anting + 6 liontin	8	86,7/84,1	
13.	15 gelang + 1 cincin + 1 P. anting	8	116,4/114,0	13453-20-01- 002231-1
	12 kalung rupa-rupa	9	62,5/60,0	
14.	1 gelang + 10 kalung + 1 liontin	9	93,4/93,4	13453-20-01- 002586-8
	3 gelang rupa-rupa	8	19,0/19,0	
15.	1 kalung rupa-rupa	9	132,0/132,0	13453-20-01- 002782-3
16.	1 kalung rupa-rupa	9	284,1/284,1	13453-20-01-



				002783-1
17.	58 kalung rupa-rupa	9	205,8/205,0	13453-20-01-002784-9
18.	7 gelang + 9 cincin + 2 anting	7	42,6/42,6	13453-20-01-002779-9
	2 kalung + 2 gelang + 1 cincin	9	25,2/25,0	
19.	157 cincin rupa-rupa	8	229,0/225,0	13453-20-01-002785-6
20.	112 gelang rupa-rupa	9	359,0/357,0	13453-20-01-002786-4
21	17 gelang rupa-rupa	6	56,2/56,0	13453-20-01-002999-3
22.	1 gelang	9	354,2/351,0	13453-20-01-003000-9
23.	32 anting + 22 cincin + 7 gelang + 6 liontin	6	126,3/123,0	13453-20-01-003001-7
	16 cincin + 6 liontin + 10 anting + 13 kalung + 18 gelang	9	185,5/183,0	

Mohon disebut Obyek Sengketa II

Barang jaminan Emas Termohon Kasasi 1 di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso :

No	Barang Jaminan (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NomorSURAT BUKTI GADAI/ KREDIT (SBG/SBK)
----	------------------------------------	----------------	---------------------------	--

Halaman 30 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



1.	518 cincin + 50 anting rusak	6	675,0 / 672,5	60324-20-02-002365-0
2.	17 gelang + 12 cincin + 13 anting + 2 liontin	6	104,4/102,0	60324-20-02-002366-8
	16 kalung + 22 gelang + 15 cincin + 8 anting + 9 liontin	8	251,0 / 249,0	
3.	140 gelang rupa-rupa	8	650,08/648,0	60324-20-02-002376-7
4.	27 kalung + 11 gelang + 18 cincin + 75 anting + 1	8	445,0 / 440,0	60324-20-02-002374-2
	9 gelang + 31 cincin + 8 anting + 6 liontin	6	109,0 / 105,0	
5.	21 gelang + 6 cincin + 13 anting + 1 liontin + 1 PT	8	143,0 / 141,0	60324-20-02-002375-9
	6 gelang + 107 anting + 57 liontin	6	276,0 / 271,0	
	1 gelang + 2 cincin	18	17,0 / 16,5	
6.	30 kalung + 13 gelang + 10 anting + 2 liontin + 1 PE	8	238,0 / 237,0	60324-20-02-002387-4
	3 gelang rupa-rupa	6	21,0 / 20,0	
7.	1 kalung	18	7,5 / 7,2	60324-20-02-002385-8
	5 gelang + 9 kalung + 1	8	46,0 / 45,0	



	liontin			
8.	20 gelang + 11 gelang RT + 65 gelang anak	6	388,0 / 387,0	60324-20-02-002386- 6
	23 gelang rupa-rupa	6	101,0 / 100	
9.	1 gelang + sepasang anting MP	18	14,3 / 14,00	60324-20-02-002416- 1
	3 kalung + 1 cincin	8	15,0 / 14,8	
10.	19 kalung + 15 gelang	8	200,6 / 200,0	60324-20-02-002775- 0
	21 gelang + 117 cincin + 110 anting + 46 liontin	6	444,3 / 440,0	
11.	22 gelang rupa-rupa	6	102,8 / 101,0	60324-20-02-002814- 7
	8 kalung + 3 gelang + 6 cincin + 5 anting + 2 liontin	8	103,0 / 102,0	
12.	37 gelang rupa-rupa	6	197,0 / 195,0	60324-20-02-002813- 9
13.	21 cincin + 30 anting	8	72,5 / 70,0	60324-20-02-002866- 7
14.	36 kalung + 30 cincin + 90 anting	8	403,0 / 402,0	60324-20-02-002863- 4
15.	52 gelang	8	242,7 / 242,7	60324-20-02-002864- 2
	50 gelang krencing	6	135,1 / 135,1	



16.	5 kalung + 12 gelang + 1 bandul + 1 anting	8	98,0 / 96,0	60324-20-02-002865-9
17.	13 kalung + 21 gelang	8	108,6 / 105,0	60324-20-02-003040-8
18.	39 kalung + 25 gelang	8	307,0 / 305,0	60324-20-02-003180-2
19.	55 kalung + 49 gelang	8	572,0 / 570,0	60324-20-02-003181-0
20.	87 cincin + 21 bandul + 2 anting	6	191,0 / 188,0	60324-20-02-003182-8
21.	26 gelang rupa-rupa	6	219,9 / 217,0	60324-20-02-003183-6
22.	8 kalung + 101 gelang	9	476,8 / 475,0	60324-20-02-003179-4
23.	13 kalung + 8 gelang + 22 cincin + 19 anting + 8 BAN	8	186,8 / 186,0	60324-20-02-003411-1
	12 gelang + 45 cincin + 19 anting + 14 BAN	6	128,0 / 126,0	

Mohon disebut Obyek Sengketa III

Barang jaminan Emas Termohon Kasasi II di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran:

NO	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)
1.	46 kalung + 70 gelang	8	552,0 / 520,0	13454-20-01-002662-

Halaman 33 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



				5
2.	38 gelang + 39 kalung	8	316,0 / 300,0	13454-20-01-002661-7
3.	3 kalung + 1 gelang	9	44,72 / 44,4	13454-20-01-002664-1
4.	145 cincin + 45 liontin	8	310,0 / 290,0	13454-20-01-002663-3
5.	517 anting	8	759,0 / 730,0	13454-20-01-003054-4
6.	453 anting	8	700,0 / 670,0	13454-20-01-003055-1
7.	50 gelang	9	380,21 / 350,0	13454-20-01-003414-0
8.	1 gelang 1 kantong	9	392,3 / 360,0	13454-20-01-003415-7
9.	1 gelang 2 kantong	9	554,89 / 530,0	13454-20-01-003417-3

Mohon disebut Obyek Sengketa IV

- Menyatakan menurut hukum Pemohon Kasasi Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian (Persero) bertindak mewakili PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak dan usaha-usaha lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51/2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan, dimana modal PT Pegadaian (Persero) berasal dari pemerinitah melalui penyertaan modal;
- Menyatakan menurut hukum Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi II adalah suami istri yang merupakan nasabah Pemohon Kasasi sudah sejak tahun 2014, dan sebagai nasabah Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi II sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Menyatakan menurut hukum pada tahun 2020 Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi II telah melakukan transaksi gadai pada Pemohon

Halaman 34 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Kasasi dan sudah jatuh tempo akan tetapi tidak di tebus oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maka perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, adapun yang tidak ditebus oleh Termohon Kasasi I transaksi gadai di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sedangkan Termohon Kasasi II yang tidak ditebus transaksi gadai di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran;

6. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai yang tidak ditebus dilakukan Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi yang sekarang telah jatuh tempo, yaitu :

1) Pada Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

No	Waktu Gadai	Nomor Surat Bukti Gadai / Kredit (SBG/SBK)	Barang Jaminan (Perhiasan Emas)	Kadar Karat	Jumlah Berat (Gram)	Uang Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo	Sewa Modal
1.	22 Sept 2020	13454-20- 01-003546- 9	28 gelang MT GLS	8	115,6 / 110,0	28.000.000	19 Jan 2021	308.100
2.	22 Sept 2020	13454-20- 01-003548- 5	147 lain rupa-rupa MT GLS	7	215,0 / 195	43.000.000	19 Jan 2021	473.100
3.	22 Sept 2020	13454-20- 01-003549- 3	164 lain rupa-rupa	8	368,0/ 350,0	90.000.000	19 Jan 2021	990.100
4.	24 Sept 2020	13454-20- 01-003579- 0	1 lain TSR	9	171,0 / 170,0	49.000.000	21 Jan 2021	539.000
5.	24 Sept	13454-20- 01-003578-	186 lain	8	239,0 /	52.000.000	21 Jan	572.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	2	rupa-rupa		203,0		2021	
JUMLAH TOTAL						262.000.000		2.882.300

Jumlah Total Termohon Kasasi I membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar: Uang pinjaman Rp262.000.000 + Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

2) Pada Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Blingo

No	Waktu Gadaai	Nomor Surat Bukti Gadaai /Kredit (SBG/SBK)	Barang Jaminan (Perhiasan Emas)	Kadar Karat	Jumlah Berat (Gram)	Uang Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo	Sewa Modal (rp)
1.	4 Juli 2020	13453-20-01-001768-3	1 kalung rupa-rupa rusak	9	65,9 / 65,0	16.500.000	31 Okt 2020	198.000
2.	4 Juli 2020	13453-20-01-001770-9	1 kalung + 21 gelang rupa-rupa	9	222,3 / 220,0	57.100.000	31 Okt 2020	628.200
3.	14 Juli 2020	13453-20-01-001896-2	17 gelang rupa-rupa	6	70,4 / 70,0	81.800.000	10 Nov 2020	899.900
			33 gelang rupa-rupa	8	102,8 / 101,05			
			33 gelang rupa-rupa	9	197,2 / 196,5			
4.	14 Juli 2020	13453-20-01-001891-	16 gelang +1 Cincin+ 1 pasang	8	84,9 / 84,00	23.200.000	10 Nov 2020	255.300

Halaman 36 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		3	anting					
			4 gelang rupa-rupa	6	29,5 / 29,3			
5.	14 Juli 2020	13453-20- 01-001894- 7	20 kalung + 18 gelang	9	241,2 / 213,0	57.700.0 00	10 Nov 2020	634.800
			1 gelang rantai TS	16	17,2 / 17,2			
6.	22 Juli 2020	13453-20- 01-001973- 9	8 gelang + 3 cincin	8	52,3 / 51,3	26.900.0 00	18 Nov 2020	296.000
			18 kalung rupa-rupa	9	53,9 / 53,0			
7.	22 Juli 2020	13453-20- 01-001974- 1 (13453- 20-01- 001974-7)	14 kalung + 1 gelang	9	92,8 / 90,0	24.500.0 00	18 Nov 2020	269.500
8.	22 Juli 2020	13453-20- 01-001976- 2	20 gelang + 2 kalung + 3 anting + 1 cincin	9	130,5 / 127,5	34.800.0 00	18 Nov 2020	382.900
9.	22 Juli 2020	13453-20- 01-001972- 1	4 kalung + 4 gelang + 1 cincin	9	38,3 / 38,0	10.250.0 00	18 Nov 2020	123.000
10.	27 Juli 2020	13453-20- 01-002031- 5	1 anting rupa-rupa	6	267,3 / 280,0	47.300.0 00	23 Nov 2020	520.400
11.	27 Juli	13453-20- 01-002032-	9 gelang + 11 cincin + 7 P anting	8	73,0 / 71,0	37.200.0 00	23 Nov 2020	409.300

Halaman 37 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	3	+ 3 liontin					
			13 kalung MT OLS	6	17,7 / 17,0			
12.	14 Agust us 2020	13453-20- 01-002230- 3	16 kalung rupa-rupa	9	75,5 / 75,5	43.300.0 00	11 Des 2020	433.000
			9 gelang + 13 cincin + 11 P.anting + 6 liontin	8	86,7 / 84,1			
13.	14 Agust us 2020	13453-20- 01-002231- 1	15 gelang + 1 cincin + 1 P.anting	8	116,4 / 114,0	46.000.0 00	11 Des 2020	466.000
			12 kalung rupa-rupa	9	62,5 / 60,0			
14.	10 Septe mber 2020	13453-20- 01-002586- 8	1 gelang + 10 kalung +1 liontin	9	93,4 / 93,4	31.900.0 00	07 Jan 2021	351.000
			3 gelang rupa-rupa	8	19,0 / 19,0			
15.	26 Septe mber 2020	13453-20- 01-002782- 3	1 kalung rupa-rupa	9	132,0 / 132,0	37.500.0 00	23 Jan 2021	412.600
16.	26 Septe mber 2020	13453-20- 01-002783- 1	1 kalung rupa-rupa	9	284,1 / 284,1	79.700.0 00	23 Jan 2021	876.800
17.	26	13453-20-	58 kalung	9	205,8 /	57.500.0	23 Jan	632.600

Halaman 38 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2020	01-002784-9	rupa-rupa		205,0	00	2021	
18.	26 September 2020	13453-20-01-002779-9	7 gelang + 9 cincin + 2 antiing	7	42,6 / 42,6	16.300.00	23 Jan 2021	195.600
			2 kalung + 2 gelang +1 cincin	9	25,2 / 25,0			
19.	26 September 2020	13453-20-01-002785-6	157 cincin rupa-rupa	8	229,0 / 225,0	56.100.00	23 Jan 2021	617.200
20.	26 September 2020	13453-20-01-002786-4	112 gelang rupa-rupa	9	359,0 / 357,0	100.300.000	23 Jan 2021	1.103.300
21.	16 Oktober 2020	13453-20-01-002999-3	17 gelang rupa-rupa	6	56,2 / 56,0	10.250.00	12 Feb 2021	123.000
22.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003000-9	1 gelang	9	354,2 / 351,0	96.000.00	12 Feb 2021	1.062.600
23.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003001-7	32 anting + 22 cincin + 7 gelang + 6 liontin	6	126,3 / 123,0	71.400.00	12 Feb 2021	785.500
Jumlah Total						1.064.70		11.676.50

Halaman 39 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	0.000		0
--	-------	--	---

Jumlah Total Termohon Kasasi I membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi Unit Pelayanan Cabang (UPC) Blingo sebesar : Uang pinjaman Rp1.064.700.000 + Rp11.676.500,00 = Rp1.076.375.500,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3) Pada Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

No	Waktu Gadai	Nomor Surat Bukti Gadai/ Kredit (SBG/SBK)	Barang Jaminan (Perhiasan Emas)	Kadar Karat	Jumlah Berat (Gram)	Uang Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo	Sewa Modal (RP)
1.	27 Juli 2020	60324-20-02-002365-0	518 cincin + 50 anting rusak	6	675,0 / 672,5	122.40 0.000	23 Nov 2020	842.60 0
2.	27 Juli 2020	60324-20-02-002366-8	17 gelang + 12 cincin + 13 anting + 2 liontin	6	104,4 / 102,0	71.150.000	23 Nov 2020	494.90 0
3.	28 Juli 2020	60324-20-02-002376-7	140 gelang rupa-rupa	8	650,08 / 648,0	141.00 0.000	24 Nov 2020	978.60 0
4.	28 Juli 2020	60324-20-02-002374-2	27 kalung + 11 gelang + 18 cincin + 75 anting + 1	8	445,0 / 440,0	112.80 0.000	24 Nov	783.40
			9 gelang +	6	109,0 /			

Halaman 40 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			31 cincin + 8 anting + 6 liontin		105,0		2020	0
5.	28 Juli 2020	60324-20- 02-002375- 9	21 gelang + 6 cincin + 13 anting + 1 liontin + 1 PT	8	143,0 / 141,0	82.500. 000	24 Nov 2020	572.80 0
			6 gelang + 107 anting + 57 liontin	6	276,0 / 271,0			
			1 gelang + 2 cincin	18	17,0 / 16,5			
6.	29 Juli 2020	60324-20- 02-002387- 4	30 kalung + 13 gelang + 10 anting + 2 liontin + 1 PE	8	238,0 / 237,0	54.400. 000	25 Nov 2020	378.50 0
			3 gelang rupa-rupa	6	21,0 / 20,0			
7.	29 Juli 2020	60324-20- 02-002385- 8	1 kalung	18	7,5 / 7,2	13.300. 000	25 Nov 2020	105.50 0
			5 gelang + 9 kalung + 1 liontin	8	46,0 / 45,0			
8.	29 Juli 2020	60324-20- 02-002386- 6	20 gelang + 11 gelang RT + 65 gelang anak	6	388,0 / 387,0	79.700. 000	25 Nov 2020	555.30 0
			23 gelang	6	101,0 /			

Halaman 41 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			rupa-rupa		100			
9.	30 Juli 2020	60324-20-02-002416-1	1 gelang + sepasang anting MP	18	14,3 / 14,00	11.200.000	26 Nov 2020	88.800
			3 kalung + 1 cincin	8	15,0 / 14,8			
10.	28 Agustus 2020	60324-20-02-002775-0	19 kalung + 15 gelang	8	200,6 / 200,0	120.200.000	25 Des 2020	837.700
			21 gelang + 117 cincin + 110 anting + 46 liontin	6	444,3 / 440,0			
11.	31 Agustus 2020	60324-20-02-002814-7	22 gelang rupa-rupa	6	102,8 / 101,0	41.100.000	28 Des 2020	286.300
			8 kalung + 3 gelang + 6 cincin + 5 anting + 2 liontin	8	103,0 / 102,0			
12.	31 Agustus 2020	60324-20-02-002813-9	37 gelang rupa-rupa	6	197,0 / 195,0	34.000.000	28 Des 2020	236.900
13.	2 Sept 2020	60324-20-02-002866-7	21 cincin + 30 anting	8	72,5 / 70,0	17.000.000	30 Des 2020	134.700
14.	2 Sept 2020	60324-20-02-002863-4	36 kalung + 30 cincin + 90 anting	8	403,0 / 402,0	95.000.000	30 Des 2020	663.100
15.	2 Sept	60324-20-	52 gelang	8	242,7 /	88.500.	30	608.90

Halaman 42 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	02-002864-2			242,7	000	Des 2020	0
			50 gelang krincing	6	135,1 / 135,1			
16.	2 Sept 2020	60324-20-02-002865-9	5 kalung + 12 gelang + 1 bandul + 1 anting	8	98,0 / 96,0	23.000.000	30 Des 2020	160.100
17.	16 Sept 2020	60324-20-02-003040-8	13 kalung + 21 gelang	8	108,6 / 105,0	27.000.000	13 Jan 2021	185.900
18.	28 Sept 2020	60324-20-02-003180-2	39 kalung + 25 gelang	8	307,0 / 305,0	68.500.000	25 Jan 2021	476.700
19.	28 Sept 2020	60324-20-02-003181-0	55 kalung + 49 gelang	8	572,0 / 570,0	132.500.000	25 Jan 2021	923.100
20.	28 Sept 2020	60324-20-02-003182-8	87 cincin + 21 bandul + 2 anting	6	191,0 / 188,0	34.300.000	25 Jan 2021	239.400
21.	28 Sept 2020	60324-20-02-003183-6	26 gelang rupa-rupa	6	219,9 / 217,0	38.100.000	25 Jan 2021	265.300
22.	28 Sept 2020	60324-20-02-003179-4	8 kalung + 101 gelang	9	476,8 / 475,0	127.500.000	25 Jan 2021	886.200
23.	16 Okt 2020	60324-20-02-003411-1	13 kalung + 8 gelang + 22 cincin + 19 anting +	8	186,8 / 186,0	67.900.000 T1.W	12 Feb 2021	473.100

Halaman 43 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



			8 BAN					
JUMLAH TOTAL						1.603.050.000		11.177.800

Jumlah Total Termohon Kasasi I membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sebesar : Uang pinjaman Rp1.603.050.000,00 + sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

7. Menyatakan menurut hukum jumlah total kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Termohon Kasasi I pada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo, pada saat menebus barang jaminan gadai Termohon Kasasi I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Pemohon Kasasi sebesar yaitu:

7.1 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar : Uang Pinjaman Rp262.000.000 +

Sewa Modal Rp 2.882.300 = Rp 264.882.300,00

7.2 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar : Uang Pinjaman Rp 1.064.700.000,00 +

Sewa modal Rp 11.676.500,00 = Rp 1.076.376.500,00

7.3 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar: Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp 11.177.800,00 = Rp 1.614.227.800,00 +

JUMLAH TOTAL = Rp 2.955.486.600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi;

8. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi yang dilakukan di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran telah jatuh tempo, yaitu:

No	Waktu	Nomor Surat	Barang	Kadar	Jumla	Uang	Jatuh	Sewa
----	-------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Gadai	Bukti Gadai/ Kredit (SBG/SBK)	Jaminan (Perhiasan Emas)	Karat	h Berat (Gram)	Pinjaman (RP)	Tempo	Modal (RP)
1.	20 Juli 2020	13454-20- 01-002662- 5	46 kalung + 70 gelang	8	552,0 / 520,0	123.700. 000	16 Nov 2020	1.360.800
2.	20 Juli 2020	13454-20- 01-002661- 7	38 gelang + 39 kalung	8	316,0 / 300,0	71.300.0 00	16 Nov 2020	784.400
3.	20 Juli 2020	13454-20- 01-002664- 1	3 kalung + 1 gelang	9	44,72 / 44,4	11.750.0 00	16 Nov 2020	141.000
4.	20 Juli 2020	13454-20- 01-002663- 3	145 cincin + 45 liontin	8	310,0 / 290,0	69.000.0 00	16 Nov 2020	759.100
5.	18 Agustu s 2020	13454-20- 01-003054- 4	517 anting	8	759,0 / 730,0	167.000. 000	15 Des 2020	1.837.100
6.	18 Agustu s 2020	13454-20- 01-003055- 1	453 anting	8	700,0 / 670,0	147.000. 000	15 Des 2020	1.617.100
7.	12 Sept 2020	13454-20- 01-003414- 0	50 gelang	9	380,21 / 350,0	100.000. 000	09 Jan 2021	1.100.000
8.	12 Sept 2020	13454-20- 01-003415-	1 gelang 1 kantong	9	392,3 / 360,0	103.000. 000	09 Jan 2021	1.133.000



		7						
9.	12 Sept 2020	13454-20- 01-003417- 3	1 gelang 2 kantong	9	554,89 / 530,0	152.000. 000	09 Jan 2021	1.672.100
JUMLAH TOTAL						944.750. 000		10.404.600

Total Jumlah Kewajiban Termohon Kasasi II yang harus dibayar kepada Pemohon Kasasi atas gadai jaminan tersebut di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar : Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

9. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, adalah barang jaminann Gadai dari Termohon Kasasi I yang sudah jatuh tempo, dan Obyek Sengketa IV barang jaminan Gadai dari Termohon Kasasi II yang sudah jatuh tempo maka Pemohon Kasasi berhak melakukan lelang dan hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan sisa kewajiban Utang gadai dikembalikan, adapun kewajiban bayar adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah dilakukan lelang barang jaminan, Termohon Kasasi I kewajiban membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar:

9.1 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar : Uang Pinjaman Rp262.000.000 +

Sewa Modal Rp 2.882.300 = Rp 264.882.300,00

9.2 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar : Uang Pinjaman Rp 1.064.700.000,00 +

Sewa modal Rp 11.676.500,00 = Rp 1.076.376.500,00

Halaman 46 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



9.3 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar : Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp 11.177.800,00 = Rp 1.614.227.800,00+

JUMLAH TOTAL = Rp 2.955.486.600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi;

- 2) Setelah dilakukan lelang barang jaminan Termohon Kasasi II kewajiban membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar: Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;

10. Menyatakan menurut hukum sekitar bulan Oktober 2020 Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV melaporkan di Kepolisian Republik Indonesia dengan sangkaan Termohon Kasasi I melakukan Penggelapan Emas dan ditindaklanjuti hingga disidangkan dengan terdakwa adalah Termohon Kasasi I sedangkan Termohon Kasasi II tidak dijadikan Terdakwa;
11. Menyatakan menurut hukum atas laporan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi sebagai jaminan Gadai yang tidak di Tebus oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maka perbuatan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum atas Putusan Perkara Pidana Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl., Terdakwa Bambang Susito Bin Nuryadi (Termohon Kasasi I) dan Muhammad Isa Yeihan Syah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah menerima, padahal

Halaman 47 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Terjadi kecacatan hukum dan kepentingan Penggugat tidak terwakili terlebih dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl., Termohon Kasasi II tidak dijadikan Terdakwa dan Obyek Sengketa IV yang merupakan barang gadai Termohon Kasasi II dinyatakan dikembalikan kepada Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV adalah bertentangan dengan hukum;

13. Menyatakan menurut hukum pada saat Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III kepada Termohon Kasasi I adalah sukarela maka Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV dapat menuntut Kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Termohon Kasasi I guna melunasi hutang Termohon Kasasi I sebesar Rp2.955.486.600,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Pemohon Kasasi;
14. Menyatakan menurut hukum mengenai Obyek Sengketa IV, Debitur adalah Termohon Kasasi II sebagai pemegang Surat Bukti Kredit (SBK) / Surat Bukti Gadai (SBG) atas nama Termohon Kasasi II dan sudah jatuh tempo dan Termohon Kasasi II tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Obyek Sengketa IV karena sudah jatuh tempo dan hasil lelang dikurangi uang pinjaman dan sewa modal sebesar Rp955.154.600,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dibayar kepada Pemohon Kasasi dan sisanya diserahkan kepada Nasabah yang berhak;
15. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Termohon Kasasi I pada Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo, maka pada saat menebus barang jaminan gadai Termohon Kasasi I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar :
 - 1) Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran
sebesar : Uang Pinjaman Rp262.000.000 +
Sewa Modal Rp 2.882.300 = Rp 264.882.300,00

Halaman 48 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



- 2) Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo
sebesar : Uang Pinjaman Rp 1.064.700.000,00 +
Sewa modal Rp 11.676.500,00 = Rp 1.076.376.500,00
- 3) Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso
sebesar : Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +
Sewa modal Rp 11.177.800,00 = Rp 1.614.227.800,00+
- JUMLAH TOTAL = Rp 2.955.486.600,00

(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi;

16. Menghukum Termohon Kasasi II membayar kewajiban kepada Pemohon Kasasi atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar: Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi;
17. Menghukum atas laporan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi sebagai jaminan Gadai yang tidak di Tebus oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maka Perbuatan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV adalah perbuatan melawan hukum. Pada saat Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III kepada Termohon Kasasi I adalah secara sukarela maka Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV dapat menuntut kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Termohon Kasasi I guna melunasi hutang Termohon Kasasi I sebesar Rp 2.955.486.600 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Pemohon Kasasi;



18. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;
19. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Mohon untuk memberikan Putusan secara *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa surat kuasa dari Direksi kepada Kepala Divisi Hukum dengan substitusi terlampir dalam berkas perkara dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, juga surat kuasa dari Kepala Divisi Hukum kepada Advokat juga telah terlampir dalam berkas dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terbukti Penggugat sebagai kreditur dengan jaminan barang gadai dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur, dimana hutang Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo tetapi Tergugat tidak menebus barang gadai tersebut;
- Bahwa jaminan barang gadai menjadi barang bukti dalam tindak pidana penggelapan dan diputuskan dikembalikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat sebagai pemegang gadai mempunyai hak untuk mempertahankan barang jaminan, karena asas *droit de suite* yaitu bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada, maka meskipun dalam perkara pidana telah diputuskan bahwa barang gadai bukan milik pemberi gadai tetapi kreditur

Halaman 50 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemegang gadai) tetap dinilai beriktikad baik, oleh karena Penggugat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga kreditur dalam memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan menerima jaminan perhiasan emas telah berdasarkan hukum gadai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena barang jaminan gadai tidak ditebus oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOLILUR ROHMAN S.H., M.H., M.Kn.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 28 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkl., tanggal 26 Oktober 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOLILUR ROHMAN S.H., M.H., M.Kn.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 28 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkl., tanggal 26 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 51 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian (Persero) bertindak mewakili PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak dan usaha-usaha lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51/2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan, dimana modal PT Pegadaian (Persero) berasal dari pemerintah melalui penyertaan modal;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang merupakan nasabah Penggugat sudah sejak tahun 2014, dan sebagai nasabah Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya tidak ada permasalahan;
4. Menyatakan menurut hukum pada tahun 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan transaksi gadai pada Penggugat dan sudah jatuh tempo akan tetapi tidak ditebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan Perbuatan melawan Hukum, adapun yang tidak ditebus oleh Tergugat I transaksi gadai di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo, Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran, dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sedangkan Tergugat II yang tidak ditebus transaksi gadai di Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran;
5. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai yang tidak ditebus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang sekarang telah jatuh tempo yaitu:
 1. Pada Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

Halaman 52 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIAS AN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAM AN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL
1.	22 Sept 2020	13454-20-01- 003546-9	28 gelang MT GLS	8	115,6 / 110,0	28.000. 000	19 Jan 2021	308.100
2.	22 Sept 2020	13454-20-01- 003548-5	147 lain rupa-rupa MT GLS	7	215,0 / 195	43.000. 000	19 Jan 2021	473.100
3.	22 Sept 2020	13454-20-01- 003549-3	164 lain rupa - rupa	8	368,0 / 350,0	90.000. 000	19 Jan 2021	990.100
4	24 Sept 2020	13454-20-01- 003579-0	1 lain TSR	9	171,0 / 170,0	49.000. 000	21 Jan 2021	539.000
5.	24 Sept 2020	13454-20-01- 003578-2	186 lain rupa-rupa	8	239,0 / 203,0	52.000. 000	21 Jan 2021	572.000
JUMLAH TOTAL						262.000 .000		2.882.300

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar : Uang pinjaman Rp262.000.000 + Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

2. Pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo:

Halaman 53 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIASA N EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAMAN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)
1.	4 Juli 2020	13453-20- 01-001768-3	1 kalung rupa-rupa rusak	9	65,9 / 65,0	16.500.000	31 Okt 2020	198.000
2.	4 Juli 2020	13453-20- 01-001770-9	1 kalung + 21 gelang rupa-rupa	9	222,3 / 220,0	57.100.000	31 Okt 2020	628.200
3.	14 Juli 2020	13453-20- 01-001896-2	17 gelang rupa-rupa	6	70,4 / 70,0	81.800.000	10 Nov 2020	899.900
			33 gelang rupa-rupa	8	102,8 / 101,05			
			33 gelang rupa-rupa	9	197,2 / 196,5			
4.	14 Juli 2020	13453-20- 01-001891-3	16 gelang + 1 cincin + 1 pasang anting	8	84,9 / 84,0	23.200.000	10 Nov 2020	255.300
			4 gelang rupa-rupa	6	29,5 / 29,3			
5.	14 Juli 2020	13453-20- 01-001894-7	20 kalung + 18 gelang	9	241,2 / 213,0	57.700.000	10 Nov 2020	634.800
			1 gelang rantai TS	16	17,2 / 17, 2			
6.	22 Juli 2020	13453-20- 01-001973-9	8 gelang + 3 cincin	8	52,3 / 51,3	26.900.000	18 Nov 2020	296.000
			18 kalung		53,9 /			

Halaman 54 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rupa-rupa	9	53,0			
7.	22 Juli 2020	13453-20-01-001974-1 (13453-20-01-001974-7)	14 kalung + 1gelang	9	92,8 90,0	/	24.500.000	18 Nov 2020 269.500
8.	22 Juli 2020	13453-20-01-001976-2	20 gelang + 2 kalung + 3 anting + 1 cincin	9	130,5 127,5	/	34.800.000	18 Nov 2020 382.900
9.	22 Juli 2020	13453-20-01-001972-1	4 kalung + 4 gelang + 1 cincin	9	38,3 38,0	/	10.250.000	18 Nov 2020 123.000
10.	27 Juli 2020	13453-20-01-002031-5	1 anting rupa-rupa	6	267,3 280,0	/	47.300.000	23 Nov 2020 520.400
11.	27 Juli 2020	13453-20-01-002032-3	9 gelang + 11 cincin + 7 P anting + 3 liontin	8	73,0 71,0	/	37.200.000	23 Nov 2020 409.300
			13 kalung MT GLS	9	63,4 62,0	/		
			1 gelang MT GLS	6	17,7 17,0	/		
12.	14 Agustus 2020	13453-20-01-002230-3	16 kalung rupa -rupa	9	75,5 75,5	/	43.300.000	11 Des 2020 433.000
			9 gelang + 13 cincin + 11 P.ancing + 6 liontin	8	86,7 84,1	/		

Halaman 55 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	14 Agustus 2020	13453-20-01-002231-1	15 gelang + 1 cincin + 1 P.anting	8	116,4 / 114,0	46.600.000	11 Des 2020	466.000
			12 kalung rupa-rupa	9	62,5 / 60,0			
14.	10 September 2020	13453-20-01-002586-8	1 gelang + 10 kalung + 1 liontin	9	93,4 / 93,4	31.900.000	07 Jan 2021	351.000
			3 gelang rupa-rupa	8	19,0 / 19,0			
15.	26 September 2020	13453-20-01-002782-3	1 kalung rupa-rupa	9	132,0 / 132,0	37.500.000	23 Jan 2021	412.600
16.	26 September 2020	13453-20-01-002783-1	1 kalung rupa-rupa	9	284,1 / 284,1	79.700.000	23 Jan 2021	876.800
17.	26 September 2020	13453-20-01-002784-9	58 kalung rupa-rupa	9	205,8 / 205,0	57.500.000	23 Jan 2021	632.600
18.	26 September 2020	13453-20-01-002779-9	7 gelang + 9 cincin + 2 anting	7	42,6 / 42,6	16.300.000	23 Jan 2021	195.600
			2 kalung + 2 gelang + 1 cincin	9	25,2 / 25,0			
19.	26 September 2020	13453-20-01-002785-6	157 cincin rupa-rupa	8	229,0 / 225,0	56.100.000	23 Jan 2021	617.200
20.	26	13453-20-	112 gelang	9	359,0 / 357,0	100.300.00	23 Jan 2021	1.103.30

Halaman 56 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2020	01-002786-4	rupa-rupa			0		0
21.	16 Oktober 2020	13453-20-01-002999-3	17 gelang rupa-rupa	6	56,2 / 56,0	10.250.000	12 Feb 2021	123.000
22.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003000-9	1 gelang	9	354,2 / 351,0	96.600.000	12 Feb 2021	1.062.600
23.	16 Oktober 2020	13453-20-01-003001-7	32 anting + 22 cincin + 7 gelang + 6 liontin	6	126,3 / 123,0	71.400.00	12 Feb 2021	785.500
			16 cincin + 6 liontin + 10 anting + 13 kalung + 18 gelang	9	185,5 / 183,0			
JUMLAH TOTAL						1.064.700.000		11.676.500

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo sebesar : Uang pinjaman Rp1.064.700.000 + Rp11.676.500,00 = Rp1.076.375.500,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3. Pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso:

No	WAKTU GADAI	NO.SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAMAN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)

Halaman 57 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	27 Juli 2020	60324-20-02-002365-0	518 cincin + 50 anting rusak	6	675,0 / 672,5	122.400 .000	23 Nov 2020	842.600
2.	27 Juli 2020	60324-20-02-002366-8	17 gelang + 12 cincin + 13 anting + 2 liontin	6	104,4 / 102,0	71.150.000	23 Nov 2020	494.900
			16 kalung + 22 gelang + 15 cincin + 8 anting + 9 liontin	8	251,0 / 249,0			
3.	28 Juli 2020	60324-20-02-002376-7	140 gelang rupa-rupa	8	650,08 / 648,0	141.000 .000	24 Nov 2020	978.600
4.	28 Juli 2020	60324-20-02-002374-2	27 kalung + 11 gelang + 18 cincin + 75 anting + 1	8	445,0 / 440,0	112.800.000	24 Nov 2020	783.400
			9 gelang + 31 cincin + 8 anting + 6 liontin	6	109,0 / 105,0			
5.	28 Juli 2020	60324-20-02-002375-9	21 gelang + 6 cincin + 13 anting + 1 liontin + 1 PT	8	143,0 / 141,0	82.500.000	24 Nov 2020	572.800
			6 gelang + 107 anting + 57 liontin	6	276,0 / 271,0			
			1 gelang + 2 cincin	18	17,0 /			

Halaman 58 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					16,5			
6.	29 Juli 2020	60324-20-02-002387-4	30 kalung + 13 gelang + 10 anting + 2 liontin + 1 PE	8	238,0 / 237,0	54.400. 000	25 Nov 2020	378.500
			3 gelang rupa-rupa	6	21,0 / 20,0			
7.	29 Juli 2020	60324-20-02-002385-8	1 kalung	18	7,5 / 7,2	13.300. 000	25 Nov 2020	105.500
			5 gelang + 9 kalung + 1 liontin	8	46,0 / 45,0			
8.	29 Juli 2020	60324-20-02-002386-6	20 gelang + 11 gelang RT + 65 gelang anak	6	388,0 / 387,0	79.700. 000	25 Nov 2020	555.300
			23 gelang rupa-rupa	6	101,0 / 100			
9.	30 Juli 2020	60324-20-02-002416-1	1 gelang + sepasang anting MP	18	14,3 / 14,00	11.200.0 00	26 Nov 2020	88.800
			3 kalung + 1 cincin	8	15,0 / 14,8			
10.	28 Agustus 2020	60324-20-02-002775-0	19 kalung + 15 gelang	8	200,6 / 200,0	120.200 .000	25 Des 2020	837.700

Halaman 59 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			21 gelang + 117 cincin + 110 anting + 46 liontin	6	444,3 / 440,0			
11.	31 Agustus 2020	60324-20- 02- 002814-7	22 gelang rupa-rupa	6	102,8 / 101,0	41.100. 000	28 Des 2020	286.300
			8 kalung + 3 gelang + 6 cincin + 5 anting + 2 liontin	8	103,0 / 102,0			
12.	31 Agustus 2020	60324-20- 02- 002813-9	37 gelang rupa-rupa	6	197,0 / 195,0	34.000. 000	28 Des 2020	236.900
13.	2 Sept 2020	60324-20- 02- 002866-7	21 cincin + 30 anting	8	72,5 / 70,0	17.000. 000	30 Des 2020	134.700
14.	2 Sept 2020	60324-20- 02- 002863-4	36 kalung + 30 cincin + 90 anting	8	403,0 / 402,0	95.000. 000	30 Des 2020	663.100
15.	2 Sept 2020	60324-20- 02- 002864-2	52 gelang	8	242,7/ 242,7	88.500. 000	30 Des 2020	608.900
			50 gelang krincing	6	135,1/ 135,1			
16.	2 Sept 2020	60324-20- 02- 002865-9	5 kalung + 12 gelang + 1 bandul +	8	98,0 / 96,0	23.000. 000	30 Des 2020	160.100

Halaman 60 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1 anting					
17.	16 Sept 2020	60324-20-02-003040-8	13 kalung + 21 gelang	8	108,6/105,0	27.000.000	13 Jan 2021	185.900
18.	28 Sept 2020	60324-20-02-003180-2	39 kalung + 25 gelang	8	307,0/305,0	68.500.000	25 Jan 2021	476.700
19.	28 Sept 2020	60324-20-02-003181-0	55 kalung + 49 gelang	8	572,0 / 570,0	132.500.000	25 Jan 2021	923.100
20.	28 Sept 2020	60324-20-02-003182-8	87 cincin + 21 bandul + 2 anting	6	191,0 / 188,0	34.300.000	25 Jan 2021	239.400
21.	28 Sept 2020	60324-20-02-003183-6	26 gelang rupa-rupa	6	219,9/217,0	38.100.000	25 Jan 2021	265.300
22.	28 Sept 2020	60324-20-02-003179-4	8 kalung + 101 gelang	9	476,8 / 475,0	127.500.000	25 Jan 2021	886.200
23	16 Okt 2020	60324-20-02-003411-1	13 kalung + 8 gelang + 22 cincin + 19 anting +	8	186,8/186,0	67.900.000	12 Feb	473.100

Halaman 61 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



			8 BAN			T I , W	2021	
			12 gelang + 45 cincin + 19 anting + 14 BAN	6	128,0 / 126,0			
JUMLAH TOTAL						1.603.0 50.000		11.177.8 00

Jumlah Total Tergugat I membayar kewajiban kepada Penggugat di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso sebesar: Uang pinjaman Rp1.603.050.000,00 + Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum jumlah total kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Tergugat I pada Penggugat yang telah jatuh tempo, pada saat menebus barang jaminan gadai Tergugat I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu

6.1 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar: Uang pinjaman Rp262.000.000 +
Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00

6.2 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar: Uang pinjaman Rp1,064,700,000,00 +
Sewa modal Rp11.676.500,00 = Rp1.076.376.500,00

6.3 Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesar: Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +
Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00

JUMLAH TOTAL = Rp 2.955.486.600,00

(dua milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat

Halaman 62 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum transaksi gadai Tergugat II kepada Penggugat yang dilakukan di kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran telah jatuh tempo yaitu :

NO	WAKTU GADAI	NO. SURAT BUKTI GADAI / KREDIT (SBG/SBK)	BARANG JAMINAN (PERHIASAN EMAS)	KADAR KARAT	JUMLAH BERAT (GRAM)	UANG PINJAMAN (RP)	JATUH TEMPO	SEWA MODAL (RP)
1.	20 Juli 2020	13454-20-01-002662-5	46 kalung + 70 gelang	8	552,0 / 520,0	123.700.000	16 Nov 2020	1.360.800
2.	20 Juli 2020	13454-20-01-002661-7	38 gelang + 39 kalung	8	316,0 / 300,0	71.300.000	16 Nov 2020	784.400
3.	20 Juli 2020	13454-20-01-002664-1	3 kalung + 1 gelang	9	44,72 / 44,4	11.750.000	16 Nov 2020	141.000
4.	20 Juli 2020	13454-20-01-002663-3	145 cincin + 45 liontin	8	310,0 / 290,0	69.000.000	16 Nov 2020	759.100
5.	18 Agustus 2020	13454-20-01-003054-4	517 anting	8	759,0 / 730,0	167.000.000	15 Des 2020	1.837.100
6.	18 Agustus 2020	13454-20-01-003055-1	453 anting	8	700,0 / 670,0	147.000.000	15 Des 2020	1.617.100
7.	12 Sept 2020	13454-20-01-003414-0	50 gelang	9	380,21 / 350,0	100.000.000	09 Jan 2021	1.100.000

Halaman 63 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



8.	12 Sept 2020	13454-20-01-003415-7	1 gelang 1 kantong	9	392,3 / 360,0	103.000.000	09 Jan 2021	1.133.000
9.	12 Sept 2020	13454-20-01-003417-3	1 gelang 2 kantong	9	554,89 / 530,0	152.000.000	09 Jan 2021	1.672.100
JUMLAH TOTAL						944.750.000		10.404.600

Total Jumlah kewajiban Tergugat II yang harus dibayar kepada Penggugat atas gadai jaminan tersebut di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar :Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, adalah barang jaminan gadai dari Tergugat I yang sudah jatuh tempo, dan Obyek Sengketa IV barang jaminan gadai dari Tergugat II yang sudah jatuh tempo maka Penggugat berhak melakukan lelang dan hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dan sisa kewajiban Utang gadai dikembalikan, adapun kewajiban bayar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan lelang barang jaminan, Tergugat I kewajiban membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu :

1. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran
sebesar: Uang pinjaman Rp262.000.000 +
Sewa modal Rp2.882.300 = Rp264.882.300,00
2. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo
sebesar: Uang pinjaman Rp1.064.700.000,00 +
Sewa modal Rp11.676.500,00 = Rp1.076.376.500,00

Halaman 64 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



3. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso
sebesar: Uang pinjaman Rp1.603.050.000,00 +
Sewa modal Rp11.177.800,00 = Rp1.614.227.800,00
JUMLAH TOTAL = Rp2.955.486.600,00
(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
2. Setelah dilakukan lelang barang jaminan Tergugat II kewajiban membayar kewajiban kepada Penggugat atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar : Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum atas laporan Tergugat III dan Tergugat IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan gadai yang tidak di Tebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum atas Putusan perkara Pidana Nomor 357/Pid.B / 2020/PN Pkl.,Terdakwa Bambang Susito Bin Nuryadi (Tergugat I) dan Muhammad Isa Yeihan Syah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah menerima, padahal Terjadi Kecacatan hukum dan kepentingan Penggugat tidak terwakili terlebih dalam Putusan perkara Pidana nomor 357/Pid.B/2020/PN Pkl. Tergugat II tidak dijadikan Terdakwa dan Obyek Sengketa IV yang merupakan barang gadai Tergugat II dinyatakan dikembalikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum pada saat Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III

Halaman 65 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



kepada Tergugat I adalah secara sukarela maka Tergugat III dan Tergugat IV dapat menuntut kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Tergugat I guna melunasi hutang Tergugat I sebesar Rp2.955.486.600,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Penggugat;

12. Menyatakan menurut hukum mengenai Obyek Sengketa IV Debitur adalah Tergugat II sebagai pemegang Surat Bukti Kredit (SBK)/ Surat Bukti Gadai (SBG) atas nama Tergugat II dan sudah jatuh Tempo dan Tergugat II tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Obyek Sengketa IV maka Penggugat berhak melakukan lelang terhadap Obyek Sengketa IV karena Sudah jatuh tempo dan hasil lelang dikurangi uang pinjaman dan sewa modal sebesar Rp955.154.600,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dibayar kepada Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Nasabah yang berhak;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban pembayaran uang pinjaman dan sewa modal Tergugat I pada Penggugat yang telah jatuh tempo, maka pada saat menebus barang jaminan gadai Tergugat I wajib membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat sebesar yaitu

1. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran

sebesar: Uang pinjaman Rp 262.000.000 +

Sewa modal Rp2.882.300 = Rp 264.882.300,00

2. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Bligo

sebesar: Uang pinjaman Rp1,064,700,000,00 +

Sewa modal Rp 11.676.500,00 =Rp 1,076.376.500,00

3. Di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wonoyoso

sebesa : Uang pinjaman Rp 1.603.050.000,00 +

Sewa modal Rp 11.177.800,00 = Rp 1.614.227.800,00

JUMLAH TOTAL = Rp 2,955,486,600,00

Halaman 66 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024



(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

14. Menghukum Tergugat II membayar kewajiban kepada Penggugat atas gadai di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Buaran sebesar :Uang pinjaman Rp944.750.000 + Sewa modal Rp10.404.600,00 = Rp955.154.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh empat enam ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

15. Menghukum atas laporan Tergugat III dan Tergugat IV di Kepolisian Republik Indonesia dan yang menjadi Obyek Perkara Penggelapan adalah Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan gadai yang tidak di Tebus oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

pada saat Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan Obyek Sengketa I Obyek Sengketa II Obyek Sengketa III kepada Tergugat I adalah secara sukarela maka Tergugat III dan Tergugat IV dapat menuntut kembali barang perhiasan apabila telah melunasi sendiri maupun secara tanggung renteng dengan Tergugat I guna melunasi hutang Tergugat I sebesar Rp2,955,486,600,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara kontan kepada Penggugat;

16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

17. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 68 dari 68 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2024